

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2539
บริษัท ไทยอะลิฟาติกส์ จำกัด
กรมสรรพสามิต

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2532) มาตรา

ตามพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่3)พ.ศ.2534ให้คำจำกัดความคำว่า"น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน"หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้แก่น้ำมันเบนซินน้ำมันก๊าดน้ำมันเชื้อเพลิงหนักน้ำมันเตาและน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกับน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆตามคำจำกัดความดังกล่าวสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆระบุแยกออกจากคำว่าน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกับน้ำมันที่ออกชื่อมาแล้วดังนั้นสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆจึงไม่ใช่ น้ำมันอื่นๆที่ออกชื่อมาแล้วและแม้สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆนั้นจะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่1(พ.ศ.2532)เรื่องกำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและน้ำมันก๊าดก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้นดังนี้พิพาก อัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่1ในประเภทที่01.03รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกันจึงไม่รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆด้วยสารละลายเคมีไวท์สปิริตจึงไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิตประเภทที่01.03ท้ายพระราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต(ฉบับที่3)พ.ศ.2534และเมื่อตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่างๆ จำเลยก็ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพสามิต คำวินิจฉัยคำ
คัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิต และคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำวินิจฉัยคำค้านการ
ประเมินภาษีสรรพสามิตให้จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งการประเมินภาษีสรรพ
สามิต คำวินิจฉัยคำคัดค้านการประเมินภาษีสรรพสามิตและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้
จำเลยคืนหนังสือคำประกันของธนาคารแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ตามพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระ
ราชบัญญัติพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534ให้คำจำกัดความคำว่า
"น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" หมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเลียม ได้แก่
น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น น้ำมันดีเซลน้ำมัน
เชื้อเพลิงหนักน้ำมันเตา และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายน้ำมันที่ได้ออกชื่อมาแล้ว น้ำมัน
หล่อลื่นปิโตรเลียมปิทุเมน (แอสฟัลต์)ปิโตรเลียมโค้ก ก๊าซปิโตรเลียมชนิดต่าง ๆ
ก๊าซธรรมชาติเหลวก๊าซธรรมชาติ สารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ สารพลอยได้
และกากอื่น ๆ ที่ได้จากปิโตรเลียม และให้หมายความรวมถึงน้ำมันอื่นหรือผลิตภัณฑ์
อื่นที่ได้จากการกลั่นหรือแยกปิโตรเลียมตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เห็นว่า ตามคำจำกัดความดังกล่าวสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ระบุแยกออก
จากคำว่าน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกับน้ำมันที่ออกชื่อมาแล้ว ดังนั้นสารละลายหรือโซลเว
นท์ชนิดต่าง ๆ จึงไม่ใช่ น้ำมันอื่น ๆ ที่ออกชื่อมาแล้วและแม้สารละลายหรือโซลเว้นท์

ชนิดต่าง ๆ นั้น จะมีคุณสมบัติอยู่ในข้อกำหนดคุณภาพน้ำมันก๊าดตามประกาศ
กระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2532) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันเบนซินและ
น้ำมันก๊าด ก็ไม่ใช่ น้ำมันก๊าดตามคำจำกัดความข้างต้น ดังนี้ พิกัดอัตราภาษีสรรพ
สามิตตอนที่ 1 ท้ายพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534
ในประเภทที่ 01.03 รายการน้ำมันก๊าดและน้ำมันที่จุดให้แสงสว่างที่คล้ายกัน จึงไม่
รวมถึงสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ ด้วย สารละลายเคมีไวท์สปิริตพิพาทจึง
ไม่ใช่สินค้าที่จะต้องเสียภาษีตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ประเภทที่ 01.03 ท้าย
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2534 และเมื่อตามพระ
ราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไม่เรียกเก็บภาษีจากสารละลายหรือโซลเว้นท์ชนิดต่าง ๆ จำเลยก็
ไม่มีสิทธิเรียกเก็บภาษีจากโจทก์

พิพากษา ยืน

(ชลอ บุญยเนตร-นิเวศน์ คำผอง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ